رقم القضية في المحكمة الإدارية ٤٨٩ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٢٣٠ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/١٠/٢٢هـ

الموضوعات

قرار إداري - شؤون اجتماعية - تأهيل معوقين - امتناع عن قبول معوق في مركز التأهيل - عدم شمول المعوق بالفئات التي تقبل بمركز التأهيل - حجية التقرير الطبي - عدم توفر الإمكانيات التشغيلية - الاكتفاء بالإعانة النقدية.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن قبول ابنته المعوقة بمركز التأهيل - تضمن النظام فئات المعوقين التي تقبل بمركز التأهيل الاجتماعي، وهي الإعاقات الشديدة، وازدواجية الإعاقة، والحالات المتحسنة من المتخلفين عقليّاً - تضمن النظام منح الذين يتعذر قبولهم بمركز التأهيل الاجتماعي لعدم وجود إمكانيات لرعايتهم إعانةً نقديةً - الثابت عدم شمول ابنة المدعي بفئات المعوقين التي تقبل بمركز التأهيل وفق التقرير الطبي، إضافة إلى عدم وجود إمكانيات متاحة بمركز التأهيل لحالة ابنة المدعي؛ مما يتقرر معه تعذر قبول ابنة المدعي بمركز التأهيل، واكتفاؤها بالإعانة النقدية - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مستند الحكم

- المواد (١٩، ٢٠، ٢١، ٢٣) من اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٤) وتاريخ ١٤٠٠/٣/١٠هـ.

الوقائع

تجمل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بأنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٣٠هـ تقدم المدعي إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها تضمنت: أن ابنته (...) البالغة من العمر ستة عشر عاماً ونصف تعاني منذ الولادة من إعاقة بمتلازمة داون -الطفل المنغولي- وتخلف عقلي وبكم، وقد تقدم بطلب لإدخالها في مركز التأهيل الشامل بالجوف بشأن رعايتها نظراً لشدة إعاقتها حيث إنها لا تستطيع القيام برعاية نفسها من الأكل أو الشرب أو الملبس وغير ذلك ولا تتناول أي طعام أو ماء إلا العصير والحليب ويتم إطعامها عن طريق رضاعة الأطفال لأنها غير مدركة عقلياً وقد أوضح كل هذا في طلبه الذي قدمه إلى مدير المركز بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٣هـ إلا أنه رفض دون أي سبب، وقد أرفق التقرير الطبي ومشهد الإعاقة ومشهد معلومات الإعاقة من المركز، وختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بقبول ابنته المعاقة بمركز التأهيل الشامل بمدينة سكاكا. وبقيد صحيفة الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة، عقدت في سبيل نظرها عدة جلسات وردت خلالها مذكرة ممثل المدعى عليها المتضمنة: أنه بناء على نتائج البحث الميداني للأسرة حسب ما هو معمول به نظاماً وفق ما نصت عليه الأنظمة واللوائح اتضح أن المستفيدة (...) سجل مدني رقم (...) تعاني من إعاقة فكرية شديدة ومتلازمة داون وفرط حركة قابلة للتدريب والتأهيل، وأنها تسكن مع أسرتها المكونة من ثلاثة عشر شخصاً في فيلا ملك

دورين ووضع الأسرة الاجتماعي مستقر، وأن الأسرة تعاني من ضعف الجانب المادي حيث إن دخل الأسرة ثلاثة آلاف ريال حسب البيانات الواردة منهم، وأن أسرتها تطلب إلحاقها بمركز التأهيل الشامل بالجوف بسبب الأوضاع الاقتصادية والمادية وكثرة أفراد الأسرة بالمنزل وضيق المكان وعدم درايتهم بكيفية التعامل معها، وبناء على دراسة الحالة والرجوع إلى الأنظمة واللوائح والتعاميم اتضح الآتي: أولاً: صدر تعميم الوزير رقم (١٧٩٢٩١) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٦هـ بشأن إحالة جميع الأشخاص ذوي الاعاقة طالبين الإيواء إلى مراكز الرعاية النهارية وفي حال وجود حالات حرجة تستدعي الدراسة تحال للجنة المركزية للقبول بالوزارة، وبعد دراسة الوضع الأسري والخدمات بمنطقة سكن الأسرة اتضح أن المستفيدة لاتعد من الحالات الحرجة التي تستدعي العرض على اللجنة المركزية لاستقرار الوضع الأسري وعدم وجود تعدد إعاقات بالمنزل وتوفر خدمات بمنطقة سكن الأسرة -الرعاية النهارية -. ثانياً: استناداً إلى اللائحة الأساسية لبرامج المعوقين المادة (٢٣) يمنح أولياء الأمور الذين يتعذر قبولهم بمراكز التأهيل الاجتماعي لعدم وجود إمكانيات متاحة واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (٨٥) وتاريخ ١٤١٨هـ أولوية الدخول للأشخاص ذوي الإعاقة الذين هم في أمس الحاجة حسب الإمكانيات المادية والمالية المتاحة، وأن الطاقة الاستيعابية لمركز التأهيل الشامل بالجوف مئة مستفيد ويخدم حالياً مئة وأربعين مستفيداً، وبذلك فهو متجاوز للإمكانيات التشغيلية بنسبة (٤٠٪) وبذلك لا يمكن للمركز استقبال أو خدمة مستفيدين جدد لعدم وجود إمكانيات تشغيلية.

ثالثاً: سبق توجيه فرع المنطقة بتوجيه الجمعيات الخيرية والجهات الخيرية لتحسين أوضاع المستفيدة اقتصادياً وتوجيه المركز بعمل برامج تدريب وتأهيل للأسرة ولكن الأسرة غير متعاونة. رابعاً: سبق إبلاغ الأسرة عن طريق الفرع وعن طريق خطابهم الموجه إلى هيئة حقوق الإنسان بإحالتها إلى مراكز الرعاية النهارية وعليه رأت الإدارة حسب ما هو متبع نظاماً إحالة المستفيدة إلى مراكز الرعاية النهارية لعدم وجود إمكانيات مالية وتشغيلية متاحة وعدم وجود شدة حاجة لإيوائها، ولوجود مركز في منطقتها يقدم خدمات لها (مركز...) ودعم المستفيدة بالإعانات المالية وحزمة خدمات الوزارة حسب النظام، وبناء على ما تقدم يطلب رد الدعوى. وقد أرفق صورة من اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين، فطلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها نسخة من الدراسة المتخذة بشأن المعاقة، ثم في جلسة تالية ورد للدائرة مذكرة ممثل المدعى عليها المتضمنة: أنه أرفق صورة من قرار اللجنة المركزية لحالة ابنة المدعي. ومذكرة المدعي المتضمنة أولاً: ما ذكره ممثل المدعى عليها من أن المعاقة تعاني من إعاقة فكرية وفرط حركة قابلة للتدريب والتأهيل فهو غير مطابق للتقرير الطبي لأن إعاقتها تخلف عقلي شديد منغولي وهي لا تستوعب الكلام وغير مدركة عقلياً لما يدور حولها وتعاني من تخلف عقلي شديد ومتلازمة داون -منغولي أبكم- بجانب إصابتها بعيوب خلقية بالقلب (ثقب بالحاجزين البطينين) ولا تقدر على رعاية نفسها ويلزم لها رعاية دائمة كما هو مذكور وموضح في التقرير الطبي المرفق وهي تعد من الحالات الحرجة التي تستدعي الرعاية الخاصة حيث إنها لا تستطيع الأكل

أو الشرب ويتم تغذيتها عن طريق الرضاعة فقط وذلك منذ ولادتها حتى بلوغها سن الثامنة عشرة، كما تحتاج إلى رعاية خاصة وتغيير ملابسها يومياً صباحاً ومساءً.

ثانياً: ذكر ممثل المدعى عليها بأنه في حالة وجود حالات حرجة للأشخاص المعاقين تستدعي الدراسة، فتحال للجنة المركزية بالوزارة، وأن ابنته من ضمن الحالات الحرجة لصعوبة الوضع الاجتماعي للأسرة ووجودها داخل المنزل غير مستقر وحرج لكثرة أفراد الأسرة ويخشى عليها من الخروج إلى الشارع بأي لحظة وتعرضها لدهس أو خطف أو اغتصاب؛ وعليه يطلب قبول ابنته المعاقة في مركز التأهيل الشامل لتلقي الرعاية الخاصة، وقد أرفق صورة من التقرير الطبي الصادر من مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا. وفي جلسة اليوم لم يتبين حضور المدعي ولا من يمثله، فيما قرر ممثل المدعى عليها الاكتفاء بما قدم، فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وفي ذات الجلسة تم النطق بالحكم.

الأسباب

لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بقبول ابنته المعاقة (...) سجل مدني رقم (...) بمركز التأهيل الشامل بمدينة سكاكا؛ وعليه تعتبر هذه الدعوى من دعاوى إلغاء القرارات الإدارية التي تختص المحاكم الإدارية ولائياً بالفصل فيها استناداً للمادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي نصت على أنه: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في

الآتي:... ب/دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن... ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح"، ومن اختصاص المحكمة مكانياً استناداً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وأما عن قبول الدعوى، فبما أن حقيقة طلب المدعي هو الطعن في القرار السلبي المتمثل في رفض المدعى عليها قبول ابنته بالمركز، وحيث إن القرار السلبي يُعد من القرارات المتجددة الأثر التي لا تتقيد بمدة محددة للاعتراض عليها؛ مما يتعين معه قبول الدعوى شكلاً. وأما عن موضوع الدعوى، فالثابت أن ابنة المدعي المشار إليها أعلاه تعاني من تخلف عقلي شديد منذ الولادة نتيجة متلازمة داون (الطفل المنغولي) بجانب إصابتها بعيوب خلقية بالقلب (ثقب بالحاجزين البطينين) وفقاً للتقرير الطبي رقم (٥٣/٣١/١٣٠٢) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٧هـ الصادر من اللجنة الطبية بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا، والثابت تقدم المدعي للمدعى عليها بطلب قبولها في مركز التأهيل الشامل بسكاكا، إلا أن المدعى عليها رفضت طلبه استناداً إلى عدم وجود إمكانيات متاحة بالمركز إلى جانب عدم توفر الشروط النظامية فيها والتي تلزم الجهة بقبولها، إضافة إلى أنه تم عرضها على اللجنة المركزية بالوزارة فصدر قرارها المؤرخ في ١٤٤٣/٤/١٨هـ المتضمن عدم انطباق معايير شدة الحاجة الاجتماعية على المستفيدة وتمت التوصية بإحالتها للرعاية النهارية والاستفادة من خدمات الوزارة ومتابعة مركز التنمية

بالجوف لتحسين المستوى المادي. ولما كانت اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٤) وتاريخ ١٤٠٠/٣/١٠هـ نصت في المادة (١٩) منها على: "تشرف الإدارة العامة للتأهيل على إنشاء ومتابعة برامج مراكز التأهيل الاجتماعي لشديدي الإعاقة الذين لا يصلحون للتأهيل المهني نتيجة شدة العجز أو تعدد الإعاقة أو التخلف العقلي الشديد وتهدف هذه المراكز إلى إيواء هذه الحالات لتخفيف العبء عن كاهل أسرهم وتوفير الرعاية الصحية والنفسية لهم وتأهيل الحالات التي تصلح منهم اجتماعياً بتعويدهم على خدمة أنفسهم بأنفسهم وشغل وقت فراغهم"، كما نصت المادة (٢٠) منها على: "فئات المعوقين التي تقبل بهذه المراكز: أ-الإعاقات الجسمية الشديدة كالبتر المزدوج الشديد والشلل الرباعي أو الدماغي أو ضمور الأطراف. ب-ازدواجية الإعاقة مثل كف البصر مع الصم، كف البصر مع التخلف العقلي، التخلف العقلي مع الصم والبكم، كف البصر مع الشلل الشديد. ج-الحالات المتحسنة من المتخلفين عقليّاً من فئة البله والمعتوهين الذين تقل نسبة ذكائهم عن (٥٠) بشرط أن لا يكون التخلف العقلي مصحوباً باضطرابات نفسية أو عقلية"، كما نصت المادة (٢١) منها على: "شروط قبول شديدي الإعاقة: أ-أن يكون المعوق سعودي الجنسية. ب-أن يثبت بالفحوص المختلفة عدم صلاحيته للتأهيل المهني لشدة أو ازدواجية إعاقته مع عدم التقيد بالأمثلة الواردة في المادة (٢٠)"، وحيث إنه لم يثبت للدائرة انطباق الشروط المذكورة في هذه اللائحة على ابنة المدعي من ازدواجية الإعاقة أو غيرها وفقاً للتقرير الطبي المشار إليه،

إضافة إلى أن المادة (٢٣) من اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين المشار إليها نصت على: "يمنح أولياء أمور شديدي الإعاقة الذين يتعذر قبولهم بمراكز التأهيل الاجتماعي لعدم وجود إمكانيات لرعايتهم بالمركز أو الذين يرغب أولياء أمورهم في رعايتهم وتتوفر لديهم الظروف الصالحة لرعايتهم إعانة نقدية يحددها وزير العمل والشؤون الاجتماعية على أن لا تتجاوز عشرة آلاف ريال في السنة، ويجوز الجمع بين الإعانة وأي إعانات أخرى"، وحيث إن هذه المادة نصت على أنه ولو كان المستفيد من الفئات التي تقبل بهذه المراكز إلا إنه عند تعذر قبوله لعدم وجود الإمكانيات لرعايته فإنه يتم منح أولياء الأمور إعانة نقدية؛ مما يؤيد عدم لزوم قبول المستفيد في ظل عدم توفر الإمكانيات، والاكتفاء بالإعانات المالية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى، وهو ما تحكم به.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى الإدارية رقم (٤٨٩) لعام ١٤٤٢هـ المقامة من (...) ضد مركز التأهيل الشامل بمدينة سكاكا.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحكمَة الاستِئنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.